

1500723-97.2020.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... (...)"

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RÉU MENOR DE DEZOITO ANOS NA DATA DOS FATOS - INIMPUTABILIDADE - CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Comprovado nos autos que o acusado tinha menos de dezoito anos de idade na data dos fatos, é imperioso o reconhecimento de sua inimputabilidade e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500723-97.2020.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500723-97.2020.8.26.0048

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2119249/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 7341922 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 11619/19/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2119249 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RILAN PETRUCCI AMARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

GABRIEL RILAN PETRUCCI AMARO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em data incerta, mas há cerca de dois anos, na Rua João Neto, 1237, Jd. Maracanã, nesta cidade e Comarca de Atibaia, adquiriu, para proveito próprio, uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, que ostentava placas falsas de numeração adulterada AHN-9728, ciente de que se tratava de produto de crime. Ao que se apurou, o réu adquiriu a referida motocicleta, ciente de que ela se

tratava de produto de crime, pois ostentava placas nitidamente modificadas, conforme se verifica na fotografia às fls. 18 e que foi constatado na perícia às fls. 54/56, de indivíduo que não soube qualificar, pelo valor de R\$ 1.200,00. Posteriormente, vendeu a referida motocicleta a ERINALDO, que a comprou, igualmente ciente de que se tratava de produto de crime, pelos mesmos motivos, pagando, desta vez, a quantia de R\$ 1.000,00.

Na delegacia, o réu e o outro investigado confirmaram as suas aquisições, mas alegaram nada saberem sobre a ilicitude que eivava o bem.

Consta, também que, nada obstante, como visto, as circunstâncias acima descritas – placa nitidamente fora dos padrões e preço bem abaixo do mercado – deixam claro que o réu tinha plena ciência da origem ilícita da moto.

Consta, ainda que, é certo que o crime em análise foi praticado durante a noite e na vigência de estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/20.

Designou-se audiência para oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, à qual GABRIEL não compareceu, tendo o acusado ERINALDO aceitado a proposta (fls. 143/145).

A denúncia foi recebida (fls. 150/153), sendo o réu citado (fls. 168).

Às fls. 177, realizou-se audiência para proposta de suspensão condicional do processo, à qual o réu, devidamente citado e intimado, não compareceu.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 178/179), que foi afastada (fls. 180/182).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 200/201).

Passou-se às alegações finais, nas quais o representante do Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, argumentando que, embora tenham restado comprovadas autoria e materialidade delitivas, verificou-se que, ao tempo do crime, o réu era inimputável, em razão de sua menoridade, razão pela qual requereu sua absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, c.c. art. 27, do Código Penal (fls. 202/205).

A defesa do réu requereu a improcedência da ação, argumentando que, no decorrer da instrução, restou comprovado que GABRIEL era menor de dezoito anos, portanto, inimputável, à época dos fatos (fls. 211).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é improcedente.

Nos termos do quanto exposto pelo Ministério Público, em seus memoriais, embora a materialidade delitiva tenha restado devidamente comprovada, o réu era menor de dezoito anos à época dos fatos.

Isto porque, conforme se verifica de fls. 08, o então investigado ERINALDO, em solo policial, no dia 30 de dezembro de 2019, narrou que havia comprado a motocicleta do réu havia quatro meses.

O réu, por sua vez, ouvido na Delegacia (fls. 92), disse que tinha comprado o referido veículo havia mais de dois anos e que, na época, não se atentou às questões relativas à documentação do bem, tendo vendido a motocicleta a ERINALDO posteriormente.

Ocorre que, conforme se verifica no próprio termo de depoimento, o réu nasceu em 18 de novembro de 2001, ou seja, atingiu a maioridade somente em 18 de novembro de 2019.

Assim, verifica-se que o réu era menor de dezoito anos na época em que vendeu o bem a ERINALDO sendo também menor, logicamente, quando o comprou, sendo, portanto, penalmente inimputável à época dos fatos, nos termos do art. 27, do Código Penal:

“Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.”

Ante o exposto, de rigor, a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, que assim determina:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou

mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência (...)"

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RÉU MENOR DE DEZOITO ANOS NA DATA DOS FATOS - INIMPUTABILIDADE - CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Comprovado nos autos que o acusado tinha menos de dezoito anos de idade na data dos fatos, é imperioso o reconhecimento de sua inimputabilidade e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP, pois a inimputabilidade se trata de causa de isenção de pena." (TJMG - APR 0057946-87-2015.8.13.0026 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Alberto Deodato Neto - j. em 06/04/2021) (Destaquei)

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo o réu GABRIEL RILAN PETRUCCI AMARO da imputação que lhe foi feita de estar incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento legal no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

P.R.I. e C.

Atibaia, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA